

1510222-27.2019.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE FIORI DO NASCIMENTO

Vistos.

HENRIQUE FIORI DO NASCIMENTO (R.G. nº 45.130.201-1/SP, filho de Gilmar Silva do Nascimento e Luciana Fiori Rodrigues), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, observadas as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510222-27.2019.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 20 de outubro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Fabio Mussatto Venezuela, M818348, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510222-27.2019.8.26.0344 - Controle 2019/002971

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE FIORI DO NASCIMENTO

Vistos.

HENRIQUE FIORI DO NASCIMENTO (R.G. nº 45.130.201-1/SP, filho de Gilmar Silva do Nascimento e Luciana Fiori Rodrigues), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, observadas as disposições da Lei nº 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, no dia 7 de junho de 2019, por volta das 18h, na Rodovia SP-294, Km-465, nesta cidade e comarca

de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 40 (quarenta) porções de Cannabis Sativa L, com massa líquida de 36.55g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo pericial de fls. 15/17. Recebida a denúncia (fls. 176), o réu foi citado (fls. 261) e apresentou resposta à acusação (fls. 265/273).

Houve o acolhimento da representação da I. Autoridade Policial, sendo decretada a prisão preventiva do réu (fls. 178/179), efetivada em 12 de março de 2022 (fls. 215/231).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo, o acusado, interrogado ao final.

Alegações ministeriais às fls. 315/317 e alegações defensivas às fls. 317/320, ambas apresentadas em audiência de instrução, debates, interrogatório de julgamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 15/17) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e repousa sobre o acusado.

Os agentes penitenciários Carlos Alberto dos Santos e Nei Natal Fregolente declararam, conforme Comunicação de Evento nº 39/19 oriundo do Centro de Ressocialização de Marília (fls. 8), que, na data dos fatos, por volta das 18h, no alojamento "16", da ala "C", avistaram o réu HENRIQUE FIORE O NASCIMENTO jogar algo pela janela na quadra esportiva e, ao verificarem, constataram que tal objeto se tratava de um frasco de desodorante roll-on, contendo 40 (quarenta) invólucros com maconha. Diante disso, o fato foi comunicado à Diretoria de Segurança para as providências cabíveis. Em juízo, o agente Carlos Alberto disse que, no dia dos fatos, fazia revista de rotina ("blitz") nas celas do Centro de Ressocialização de Marília, sendo que, quando adentrou à cela em que se encontrava o réu, ele se assustou e jogou algo pela janela. Conforme procedimento padrão dos agentes penitenciários, um dos servidores foi até local e encontrou o objeto que fora arremessado, qual seja, um frasco de desodorante roll-on, o qual continha 40 (quarenta) invólucros com maconha. Disse, também, que o réu, no momento dos fatos, assumiu que jogara o objeto. Por fim, questionada a respeito, a testemunha afirmou que não tinha notícia de que o réu traficava drogas no C.R. local. Em juízo, o agente Nei depôs no mesmo sentido que seu colega de profissão, afirmando que, no dia dos fatos, estava adentrando ao módulo em que se encontrava o réu, momento em que ele jogou um objeto pela janela em direção à quadra de esportes. Disse que um dos agentes foi até local e encontrou o objeto que fora arremessado, qual seja, um frasco de desodorante roll-on, o qual continha alguma substância, aparentando ser maconha. Disse, também, que o réu, no momento dos fatos, assumiu que a droga era para seu consumo próprio.

Em seu interrogatório judicial, o réu relatou que recebeu tal quantidade de droga como pagamento de dívida por ter lavado roupas para outros detentos. Disse que é usuário e não traficava drogas. Questionado a respeito, afirmou que dispensou a droga porque tinha ciência de que tinha consigo quantidade elevada do entorpecente. Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado.

Primeiro, oportuno advertir que os agentes penitenciários são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida,

devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes penitenciários foram

harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, ou seja, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas sem autorização legal e regulamentar.

Realmente, o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 15/17) comprovou a presença de tetrahydrocannabinol (TCH) no item sobre os qual recaiu a análise dos peritos.

Do exame dos autos, extrai-se que os agentes penitenciários, durante revista de praxe ("blitz") na área interna da unidade, ao adentrarem no alojamento em que se encontrava o acusado, perceberam que ele jogou um objeto (um frasco de desodorante roll-on) pela janela, em direção à quadra de esportes. Assim, apreenderam 40 (quarenta) porções de maconha, que estavam no interior do frasco.

Primeiramente, a alegação do réu de que a droga seria para seu uso próprio não se sustenta, afinal, a quantidade de entorpecentes efetivamente apreendida pelos agentes penitenciários conduz à conclusão diversa, até porque não é crível que tivesse recebido tal quantidade de entorpecentes por supostos serviços prestados no estabelecimento prisional.

Sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pela condição de traficante vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida em estabelecimento prisional em poder do acusado, que é reincidente específico, revelam que se trata mesmo de traficante.

Quanto às causas de aumento de pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, já que crime previsto no artigo 33 da mesma Lei foi cometido nas dependências de recinto de reinserção social. Não há causa de diminuição em vista da reincidência, inclusive específica.

Portanto, caracterizado os crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstra o alto grau de culpabilidade da conduta. Assim, fixo a pena 1/6 (um sexto) acima do seu patamar mínimo: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, em razão da reincidência específica (fls. 323/324), exaspero a pena em 1/3 (um terço), perfazendo 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. De se notar que não houve confissão, já que, muito embora tenha admitido a propriedade da droga, o acusado afirmou que era para seu uso, tentando eximir-se da acusação de tráfico.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de diminuição da pena, conforme já exposto (o acusado é reincidente). Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), restando ao réu o cumprimento de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é imposta em 906 (novecentos e seis) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

No mais, fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade, em virtude da quantidade de pena imposta e da reincidência do acusado. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar HENRIQUE FIORI DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, observadas as disposições da Lei n. 8072/90 (crime equiparado a hediondo).

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que reincidente, o que demonstra que, solto, pode continuar a cometer delitos, já que nem preso se manteve distante de tal prática: reitera no comportamento delitivo, tanto que, além da reincidência, inclusive específica, cometeu novo tráfico em estabelecimento prisional. Ainda, havendo condenação, mais evidentes e robustas as razões já expostas para a decretação da prisão preventiva, confirmando-se tudo já trazido nos autos. Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e do cumprimento integral desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA